

PLANO DE ENSINO

Curso: Direito	
Componente Curricular: Teoria da Constituição	Carga Horária: 80 horas

Ementa:

Estatuto epistemológico da teoria da Constituição (como teoria política e científica, origens e tarefas da constituição). Do constitucionalismo ao transconstitucionalismo. Paradigmas constitucionais e história do constitucionalismo. (Tradições inglesas, americana e francesa, bem como os movimentos constitucionais liberal, social e democrático). História do conceito de Constituição). Classificações e concepções do termo Constituição (sentidos sociológico, político, jurídico e deliberativo). Constitucionalização e internacionalização do direito. Teoria do Poder Constituinte (originário, derivado, supranacional, limites, cláusulas pétreas e patriotismo constitucional). Constituição e tempo: recepção, desconstitucionalização e mutação. Natureza e aplicabilidade das normas constitucionais (eficácia plena, contida e limitada). Hermenêutica constitucional (filosófica, jurídica, positivismo, pós-positivismo, neopositivismo. Métodos clássicos de interpretação, princípios especificamente constitucionais, ponderação). Comparação jurídica (micro, macro, no tempo e no espaço, vertical e horizontal). Considerando os eixos transversais e contínuos relacionados ao estudo das relações étnico-raciais e ensino da história e cultura afro-brasileira, indígena e africana. Direitos humanos. Políticas de educação ambiental, educação para a terceira idade, educação de políticas de gênero.

Objetivos:

Geral: Viabilizar a aprendizagem de temas básicos de direito constitucional, sobretudo, quanto ao conceito, formação e classificação das Constituições. Propiciar a compreensão da Interpretação das normas constitucionais. Sedimentar noções de mudanças históricas ocorridas nas normas constitucionais. Permitir a compreensão crítica das normas constitucionais e de sua aplicação.

Específicos: Ao final do curso pretende-se que o aluno seja capaz de: compreender a importância das normas constitucionais com normas fundamentais e fonte de validade de todo ordenamento jurídico; interpretar as normas de direito constitucional de modo sistemático com os demais ramos do direito; dominar conceitos e terminologia jurídicos de Direito Constitucional; realizar adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais; ter atitude reflexiva, crítica e ética; compreender de forma interdisciplinar os fenômenos políticos, sociais, econômicos, filosóficos, entre outros, considerando-os na criação, interpretação e aplicação do Direito; construir uma argumentação lógica e consistente diante de problemas jurídico-constitucionais da realidade brasileira; melhor se expressar na forma oral e escrita; desenvolver trabalhos em grupo.

Procedimentos Metodológicos (Estratégias de ensino)

Aulas expositivas com debates em torno de questões atuais, relacionando-os com os elementos teóricos apresentados. Uso das Metodologias Ativas de Aprendizado, a partir da utilização do Método do Caso.

Recursos Didáticos:

Smart TV, data show, vídeo, lousa e piloto.

Avaliação:

A avaliação refletirá o acompanhamento contínuo e sistemático de cada participante, a partir da utilização da própria metodologia a ser adotada. O acompanhamento - apesar de personalizado - será essencialmente objetivo, levando-se em conta a participação do aluno em todas as atividades em classe e extraclasse.

Serão realizadas as seguintes avaliações:

I Unidade:

- Avaliação Processual (Prova): Contemplando as habilidades discursivas e objetivas – **6,0**
- Avaliação Qualitativa: Empregando as metodologias ativas de aprendizagem, tais como sala de aula invertida, rotação por estações de aprendizagem, estudo dirigido e método do caso – **4,0**

II Unidade:

- Avaliação Processual (Prova): Contemplando as habilidades discursivas e objetivas – **6,0**
- Avaliação Qualitativa: Empregando as metodologias ativas de aprendizagem, tais como sala de aula invertida, rotação por estações de aprendizagem, estudo dirigido e método do caso – **4,0**

Conteúdo Programático/Programa Analítico:

UNIDADE I

1. Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo. 1.1. Origem do Constitucionalismo. 1.2. Espécies de Constitucionalismo. 1.2.1. Constitucionalismo Antigo. 1.2.2. Constitucionalismo Medieval. 1.2.3. Constitucionalismo Moderno. 1.2.4. Constitucionalismo Social. Transconstitucionalismo. 1.2.5. Constitucionalismo do Futuro. 1.2.6. Constitucionalismo Transnacional. 1.3. Neoconstitucionalismo. 1.3.1. Histórico e fundamentos.

2. Direito Constitucional enquanto disciplina. 2. 1. Origem. 2.2. Conceito e Objeto. 2.3. Objeto enquanto foco de investigação. 2.3.1. Direito Constitucional especial. 2.3.2. Direito Constitucional Comparado. 2.3.2.1. Critério Temporal. 2.3.2.2. Critério Espacial. 2.3.2.3. Critério da mesma forma de Estado. 2.3.3. Direito Constitucional Geral.

3. Teoria Geral da Constituição. 3.1. Conceito de Constituição. 3.2. Constituição em diferentes sentidos. 3.2.1. Sociológico – Ferdinand Lassalle. 3.2.2. Político – Carl Schmitt. 3.2.3. Jurídico – Hans Kelsen. 3.2.3.1. Constituição em sentido lógico-jurídico. 3.2.3.2. Constituição em sentido jurídico-positivo. 3.3. Classificação das Constituições. 3.3.1. Quanto à Origem. 3.3.2. Quanto à forma. 3.3.3. Quanto ao Conteúdo. 3.3.4. Quanto ao modo de elaboração. 3.3.5. Quanto à estabilidade. 3.3.6. Quanto à correspondência com a realidade. 3.3.7. Quanto à extensão. 3.3.8. Quanto à finalidade.

4. Constituições Brasileiras. 4.1. Constituições de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988. 4.2. Momentos históricos. 4.3. Principais características das constituições brasileiras.

5. Classificação e Estrutura da Constituição Federal de 1988. 5.1. Preâmbulo. 5.2. Parte Permanente. 5.3. ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

6. Cláusula pétrea. 6.1. Conceito. 6.2. Espécies. 6.2.1. Forma Federativa de Estado. 6.2.2. Voto Direto, secreto, universal e periódico. 6.2.3. Separação dos poderes. 6.2.4. Direitos e garantias fundamentais.

7. Elementos da Constituição. 7.1. Elementos Orgânicos. 7.2. Elementos Limitativos. 7.3. Elementos Socioideológicos. 7.4. Elementos de Estabilização Constitucional. 7.5. Elementos Formais de Aplicabilidade.

8. Poder Constituinte. 8.1. Conceito 8.2. Teórico do Poder Constituinte. 8.3. Titular. 8.4. Formas de exercício. 8.2. Espécies. 8.3. Poder Constituinte Originário. 8.3.1. Momentos de atuação do Poder Constituinte. 8.3.2. Quanto ao momento do seu exercício. 8.3.3. Características. 8.4. Poder Constituinte Derivado. 8.4.1. Origem. 8.4.2. Espécies. 8.4.3. Características. 8.4.4. Poder Constituinte Derivado Reformador. 8.4.5. Limitações ao Poder Constituinte Derivado. 8.4.6. Poder Constituinte Derivado Revisor. 8.4.7. Poder Constituinte Derivado Decorrente. 8.5. Poder Constituinte Difuso. 8.6. Poder Constituinte Supranacional (Transnacional).

UNIDADE II

9. Entrada em vigor de uma constituição. 9.1. Consequências da entrada em vigor de uma nova constituição. 9.2. *Vacatio Constitutionis*. 9.3. Retroatividade Mínima. 9.4. Consequências em relação à Constituição anterior. 9.5. Direito ordinário pré-constitucional. 9.6. Direito ordinário pré-constitucional. 9.7. Direito ordinário pré-constitucional sem validade e vigência. 9.8. Direito ordinário pré-constitucional em *vacatio legis*. 9.9. Controle de constitucionalidade do direito pré-constitucional.

10. Eficácia da Norma Constitucional. 10.1. Eficácia social x eficácia jurídica. 10.2. Classificação tradicional/norte-americana – Bipartite. 10.3. Classificação de José Afonso da Silva – Tripartite. 10.3.1. Críticas de Jose Afonso da Silva à teoria tradicional. 10.3.2. Normas Constitucionais de Eficácia Plena. 10.3.3. Normas Constitucionais de Eficácia Contida. 10.3.4. Normas Constitucionais de Eficácia Limitada. 10.3.5. Classificação das normas constitucionais de eficácia limitada. 10.4. Classificação de Maria Helena Diniz – Quadripartite.

11. Hermenêutica Constitucional. 11.1. Conceito – ciência de interpretar a Constituição. 11.2. Origem: Neoconstitucionalismo. 11.3. Motivo de sua origem. 11.3. Correntes sobre a interpretação da Norma Constitucional. 11.4. Objeto do interprete. 11.4.1. A vontade do Legislador (*mens legislatoris*). 11.4.2. A vontade da Lei (*mens legis*). 11.5. Métodos de Interpretação Constitucional. 11.5.1. Método Jurídico (Hermenêutico Clássico – método de Savigny). 11.5.2. Método Tópico-problemático (teoria de Theodor Viehweg). 11.5.3. Método Científico Espiritual (teoria de Rudolf Smend). 11.5.4. Método Hermenêutico-concretizador (Teoria de Konrad Hesse). 11.5.5. Método Normativo-estruturante (teoria de Friedrich Müller). 11.5.6. Método Comparativo. 11.6. Princípios de Interpretação Constitucional. 11.6.1. Princípio da Unidade. 11.6.2. Princípio da Eficiência ou máxima efetividade. 11.6.3. Princípio da Força Normativa da Constituição (Konrad Hesse). 11.6.4. Princípio da concordância prática ou harmonização. 11.6.5. Princípio da Justeza ou Conformidade Funcional. 11.6.6. Princípio da força integradora (ou efeito integrador). 11.6.7. Princípio da Razoabilidade. 11.6.8. Princípio da Proporcionalidade. 10.6. Interpretação Conforme a Constituição.

12. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 12.1. Antecedentes históricos. 12.2. Características dos direitos fundamentais. 12.3. Direitos e garantias fundamentais. 12.4. Dimensões dos direitos fundamentais. 12.5. Funções dos direitos fundamentais. 12.6. Eficácia dos direitos fundamentais. 12.7. Destinatários. Colisão entre normas de direitos fundamentais.

Referências Bibliográficas:

BÁSICA

LENZA, Pedro. **Esquematizado - Direito Constitucional**. Editora Saraiva, 2022. E-book. 9786553621596. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553621596/>.

MORAES, Alexandre D. **Direito Constitucional**. Grupo GEN, 2022. E-book. 9786559771868. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771868/>.

MOTTA, Sylvio. **Direito Constitucional**. Grupo GEN, 2021. E-book. 9788530993993. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993993/>.

COMPLEMENTAR

FILOMENO, José Geraldo B. **Teoria Geral do Estado e da Constituição**. Grupo GEN, 2019. E-book. 9788530986858. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986858/>.

PADILHA, Rodrigo. **Direito Constitucional**. Grupo GEN, 2019. E-book. 9788530988319. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988319/>.

MORAES, Guilherme Peña D. **Curso de Direito Constitucional**. Grupo GEN, 2022. E-book. 9786559772827. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772827/>.

BASTOS, Elisio Augusto V.; MERLIN, Lise T.; CICHOVSKI, Patricia B. **Constitucionalismo e Direitos Fundamentais**. Grupo GEN, 2014. E-book. 978-85-309-5754-4. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5754-4/>.

TAVARES, André R. **Curso de Direito Constitucional**. Editora Saraiva, 2022. E-book. 9786555596915. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596915/>.